臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年10月16日
發文字號：北院信113司執助吉字第22153號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院113年度司執助字第22153號清償債務強制執行事件，債務人蘇莉宇、蘇彩琴(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚詩韻(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚咏欣(即蘇陳寶珠之繼承人)所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：116年1月19日上午9時30分，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：116年1月19日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人

或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經臺北市政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

民 事 執 行 處

司法事務官　涂承嗣　　決行

附表：標別: 1

113年司執助字022153號 財產所有人：蘇莉宇(兼蘇陳寶珠之繼承人)、蘇彩琴(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚詩韻(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚咏欣(即蘇陳寶珠之繼承人)							
編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	1491	臺北市中正區永昌段二小段0506-		第一層未登記部分: 103.05		全部	320,000元

		0002 、 0506-0003、0506-0036、0564-0000地號 ---------- 和平西路2段52巷10號未登記部分		合計: 103.05			
	備考	本建物總面積為103.05平方公尺，其中103.05平方公尺占用鄰地；蘇莉宇(蘇陳寶珠之繼承人)、蘇彩琴(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚詩韻(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚咏欣(即蘇陳寶珠之繼承人)公同共有2分之1，蘇莉宇持分2分之1					
點交情形		點交否: 如備註或使用情形欄所示					
使用情形		一、1491建號建物現場查封時，無人居住使用，屋內係堆放雜物，有一內梯似有閣樓，但入口已封住；又10年前鄰房火災，故建物現場查封時房屋屋頂現為鐵皮，本件拍定後點交，本件僅拍賣建物，基地不在拍賣範圍，建物坐落基地之法律權源由拍定人自行解決。 二、基地所有權人中華民國（管理者：財政部國有財產署）陳報原與債務人訂立國有基地租賃契約，惟因債務人積欠租金達2年之總額，故已於106年6月5日終止租賃契約，現已為無權占有，請應買人注意。 三、1491建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記，於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記，且經臺北市建築管理工程處列為整幢違建，為既存違章建築，並列入分類分期處理，列管拆除，拍定人應自行負擔被拆除危險，不得異議，請應買人注意。 四、拍賣標的經查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦非屬列管之海砂屋、輻射屋，惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創，應由拍定人自行查明，請應買人注意。					
備註		一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：320,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：64,000元。					

標別: 2

113年司執助字022153號 財產所有人：蘇莉宇(兼蘇陳寶珠之繼承人)、蘇彩琴(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚詩韻(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚咏欣(即蘇陳寶珠之繼承人)							
編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	1492	臺北市中正區永昌段二小段0506-0004 、 0506-0005、0506-0048、0506-0060、0564-0000地號 ---------- 和平西路2段70巷17弄33號未登記部分		第一層未登記部分: 75.06 第二層未登記部分: 75.06 合計: 150.12		全部	460,000元
	備考	本建物總面積為150.12平方公尺，其中150.12平方公尺占用鄰地；蘇莉宇(蘇陳寶珠之繼承人)、蘇彩琴(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚詩韻(即蘇陳寶珠之繼承人)、姚咏欣(即蘇陳寶珠之繼承人)公同共有2分之1，蘇莉宇持分2分之1					
點交情形		點交否: 如備註或使用情形欄所示					
使用情形		一、1492建號建物債務人之子在場稱原由債務人即被繼承人蘇陳寶珠居住使用，在場人稱整棟房屋為木造，2樓已無法使用，並有漏水情形，本件拍定後點交，本件僅拍賣建物，基地不在拍賣範圍，建物坐落基地之法律權源由拍定人自行解決。					

	二、基地所有權人中華民國（管理者：財政部國有財產署）陳報506-4地號、506-60地號、564地號土地原與債務人訂立國有基地租賃契約，惟因債務人積欠租金達2年之總額，故已於106年6月5日終止租賃契約，現已為無權占有，請應買人注意。 三、506-5地號基地所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權，應檢附相關證明文件具狀向本院陳明。 四、1492建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記，於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記，且經臺北市建築管理工程處列為整幢違建，為既存違章建築，並列入分類分期處理，列管拆除，拍定人應自行負擔被拆除危險，不得異議，請應買人注意。 五、拍賣標的經查相關主管機關後，並無發生非自然死亡情形，亦非屬列管之海砂屋、輻射屋，惟建物實際狀況仍須經專業人員辦理相關鑑定及偵測始能確認是否為海砂屋、有無輻射、有無地震受創，應由拍定人自行查明，請應買人注意。
備註	一、上開不動產1宗拍賣，請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：460,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：92,000元。

函 稿 代 碼：5.14.2 拍賣公告（第1次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：吉股
擬　　判：擬　　判